碧江区龙田井坎棚户区改造项目“6·18”机械成孔坍塌一般事故调查报告

2022年6月18日13时30分许，铜仁市碧江区龙田井坎棚户区改造及配套基础设施建设项目工地施工人员在对85号孔桩进行机械成孔作业时，因基坑泥土坍塌导致发生一般事故，造成2名人员死亡，直接经济损失275万余元。

2022年6月20日，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等法律法规，成立了以区金融国有资产发展中心、区应急管理局、区委宣传部、区委政法委、区总工会、区民政局、区司法局、区公安分局有关负责人为成员的碧江区龙田井坎棚户区改造项目“6·18”建筑施工事故调查领导小组，由区应急管理局为牵头单位，会同区公安局、区人社局、区总工会等区直部门组成事故调查组，并邀请区纪委区监委参加，依法对事故开展调查、取证、分析、认定等工作。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料、收集相关书证、物证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，查清了属地党委政府和有关部门及相关人员在监管方面存在的问题，认定了事故性质，提出了对有关责

任单位和人员的处理建议和事故防范措施。

经调查认定，碧江区龙田井坎棚户区改造项目“6·18”机械成孔坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

一、项目基本情况

1.项目名称：铜仁市碧江区龙田井坎棚户区改造及配套基础设施建设项目。

2.建设单位：铜仁市碧江区碧城工程有限公司。

3.施工总承包单位：中铁七局集团第四工程有限公司。

4.项目建设地点：铜仁市经济开发区C-03-02地块，位于铜兴大道和灯塔南路交汇处，西北靠铜兴大道，东靠灯塔南路。

5.工程立项及许可情况:(1)该项目于2021年8月24日获批，中铁七局第四工程有限公司于2022年2月24日中标。批复文件:碧发改投资〔2021〕22号。(2)该项目未取得施工许可证、无正式设计文件、项目土地证被抵押、施工合同未签订。

6.资金来源：总投资29399.76万元，资金来源为建设单位自筹。

7.工程内容：总建筑面积92670.84㎡，其中：住宅面积61660.85㎡，商业面积5808.14平方米，车库面积24769.4㎡。公共配套建筑面积432.44㎡。

8.工程承包范围：(1)勘察：含初勘、详勘、钻探及资料编制、试验、钎探、专项勘察设计(高边坡、深基坑等)。(2)设计范围：含项目可研、修建性详细规划设计方案、建筑方案和施工图设计

编制；建设用地红线范围内道路、水电、景观等所有市政配套基础设施设计方案或施工图设计；含节能、幕墙、消防等专项设计方案或施工图设计等；配合修建性详细规划设计方案行政审查及施工图送审。(3)施工总承包：施工图所示全部内容，直至竣工验收合格交付招标人使用，质量缺陷责任期内的保修。

9.建设工期：计划开工日期：2022 年 3 月 23 日。计划竣工日期：2025 年 3 月 23 日。工期总日历天数：1095 天。

二、事故相关企业情况

(一)工程建设单位。铜仁市碧江区碧城工程有限公司。成立于 2021 年 12 月 23 日，登记住所：贵州省铜仁市碧江区灯塔铜兴大道 8 号，法定代表人田某水。经营范围：对外承包工程；土石方工程施工；工程管理服务；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务等。受铜仁市碧江城乡建设投资集团管理。

(二)工程监理单位：湖南安泰工程项目管理有限公司贵阳分公司。公司类型：有限责任公司；成立日期：2021 年 6 月 25 日；统一社会信用代码：91520198MAALQ***4A；登记住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区国家高新区湖滨路 89 号时光俊园 2、3 栋 4 层 26 号；法人代表：欧某海；经营范围：工程项目管理服务；房屋建筑工程监理；市政公用工程监理；人民防空建设工程监理；工程造价咨询服务；工程建设项目招标代理服务；政府采购代理等。

(三)工程总承包单位：中铁七局集团第四工程有限公司。成

立日期：2008年8月20日；统一社会信用代码：9142010067910***2H；登记住所：武汉市东湖开发区茅店山西路2号；注册资本：34000万元；法定代表人：龚某俸；经营范围：建设工程施工；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；测绘服务；检验检测服务、机械设备租赁；工程管理服务；公路水运工程试验检测服务；工程和技术研究和试验发展；水泥制品制造；水泥制品销售等。

(四)项目孔桩作业施工单位：重庆华奥建筑劳务有限公司。公司类型：有限责任公司；成立日期：2013年8月6日；统一社会信用代码：9150024307369***9Y；登记住所：重庆市彭水县绍庆街道南滨路滨江新城腾龙苑C8栋17-4；注册资本：1000万元；法定代表人：杨某建；经营范围：建筑劳务分包；建设工程施工、土石方工程施工等。

(五)劳务分包公司：贵州圣达安施工劳务有限责任公司铜仁市分公司。公司类型：有限责任公司；成立日期：2018年7月12日；统一社会信用代码：91520602MA6H4***76；登记住所：贵州省铜仁市碧江区万丰国际商贸城15栋6楼6006号房；法定代表人田某必；经营范围为:建筑工程、水利水电工程、公路桥梁工程、市政公用工程、园林绿化工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、建筑幕墙工程、仿古建筑工程、古建筑修缮工程、消防设施工程、环保工程、铝合金塑钢门窗工程、电气安装工程、工业公用长输管道工程、石油化工工程劳务服务及施工；机械设

备租赁；沥青混凝土制造销售及施工等。

三、事故现场勘查情况

1.经第三方机构河北中交远洲工程试验检测有限公司对事故现场进行勘察，排除自然灾害因素造成事故发生。

2.经公安机关现场勘查排除因人为破坏因素造成事故发生。

四、事故现场、经过及应急救援处置情况

(一)事故发生位置及天气等情况。事故发生当天及前两天连续下雨，事故现场位于铜仁市经济开发区C-03-02地块，位于铜兴大道和灯塔南路交汇处(碧江区龙田井坎棚户区改造及配套基础设施建设项目第85号孔桩工地)，西北靠铜兴大道，东靠灯塔南路。

(二)事故发生经过。2022年6月18日13时30分许，铜仁市碧江区龙田井坎棚户区改造项目工地2名施工人员罗某、陈某在进行机械成孔作业时，由于孔桩作业需要对护筒进行连接加长，在对85号孔桩护筒固定螺丝时，因地面突然塌陷，使正在施工的工人罗某、陈某掉入坑内，随行的施工人员周某俊当即拨打119、120急救电话求救，并用铁锹铲子等工具进行人工挖掘救助。6月18日15时50分经碧江区消防救援大队救出后，经医护人员现场确认，该2名施工人员已无生命体征。

(三)事故信息报告情况。

事故发生后，6月18日13时31分重庆华奥建筑劳务有限公司施工人员周某俊在事故现场打110、120、119急救电话。

(四)应急处置情况。

1.企业自救情况。13 时 30 分陈某、罗某被埋在泥土下面后，13 时 31 分现场施工人员周某俊拨打 120、119、110 急救电话，并对垮塌的地方进行采取挖刨施救措施。13 点 33 分碧城公司管理员田某风给公司杨红汇报。碧城公司马上组织工地其他施工人员对垮塌的地方自救，设立警戒线不让无关人员进出。

2.属地党委政府及相关部门应急处置情况。2022 年 6 月 18 日 13 点 34 分辖区派出所接警后赶到事故现场，维护现场秩序，立即向区公安分局汇报。13 点 35 分区消防大队接警后于 13 点 55 分赶到现场核实情况后立即向碧江区“两办”及区应急管理局电话报告。区政府主要领导立即安排分管领导组织区安委会有关成员单位负责人、120 急救人员等第一时间赶赴现场，并成立事故领导小组，了解事故情况，制定救援计划、组织各部门开展应急处置工作。14 时 45 分第一名工人陈某被消防人员救出，经医护人员确认已无生命体征；15 时 40 分第二名工人罗某被消防人员救出，经医护人员确认已无生命体征。至此，救援工作结束。

(五)善后处置情况。

事故发生后，碧江区成立善后处置领导小组，由区政法委、工会牵头，灯塔街道办事处及相关企业单位参与，积极开展善后处置相关工作。6 月 22 日与死者家属签订赔偿协议、落实赔偿款项。6 月 24 日两名死者火化后已由家人带回家乡安葬，至此善后工作结束。

(六)应急处置评估情况。

事故发生后，企业第一时间组织人员开展自救。灯塔街道街道办事处接到报告后迅速组织相关单位赶到事故现场开展应急处置工作，并及时向区委区政府进行汇报。区委、区政府接报后立即组织区消防救援大队、灯塔街道办事处、区应急管理局、区公安分局、区急救中心及事故项目有关单位参与处置。在参与事故处置过程中各单位密切配合、协调联动。经评估，事故应急处置指挥得当、分工明确、协调有序、及时有效，未引发次生事故。

五、人员伤亡和直接经济损失情况

(一)死亡人员情况。

1.罗某，四川资阳县人，身份证号码：513901********1436，重庆华奥建筑劳务有限公司工人。

2.陈某，重庆武隆区人，身份证号码：500232********2331，重庆华奥建筑劳务有限公司工人。

(二)直接经济损失情况。依据《企业职工伤亡事件经济损失统计标准》(GB6721-1986)规定，调查认定本次事故造成直接经济损失275万元。

六、事故直接原因

重庆华奥建筑劳务有限公司人员违规[①]在施工项目第85号孔桩进行机械成孔打桩作业时，打到隐形空洞(因施工期间连日阶段性下雨引发地下水位上涨，上涨水流在带动下导致地面以下

[①]《建设工程安全生产管理条例》第三十三条：作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

形成隐形空洞)加速基坑泥土下沉、流失，引发基坑泥土坍塌导致发生事故。

七、有关企业存在的主要问题

(一)铜仁市碧江城乡建设投资集团。该集团公司主体责任落实不到位，明知碧江区龙田井坎棚户区改造及配套基础设施建设项目未获得施工许可条件及与项目中标总施工方(中铁七局集团第四工程有限公司)未签订施工承包合同的情况下，要求下属公司(铜仁市碧江区碧城工程有限公司)违法违规组织项目施工。

(二)铜仁市碧江区碧城工程有限公司。该公司主体责任落实不到位，违规按照铜仁市碧江城乡建设投资集团要求，在未与项目中标总施工方中铁七局集团第四工程有限公司签订施工承包合同的情况下强行开工，擅自联系贵州圣达安施工劳务有限责任公司铜仁市分公司违规进行劳务分包，并要求贵州圣达安施工劳务有限责任公司铜仁市分公司组织人员进场施工，在项目的运作上未做规范管理。一是无施工许可证，组织相关单位进场施工，违反《中华人民共和国建筑法》第七条规定[②]。二是在进入该项目后，未设置安全生产管理机构、未配备专职或兼职安全生产管理人员。违法《中华人民共和国安全生产法》第二十四条[③]。

---

② 《中华人民共和国建筑法》第七条 建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。

③ 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

(三)中铁七局集团第四工程有限公司。该公司主体责任落实不到位。一是作为该项目的中标方在未取得施工许可证、未与业主方铜仁市碧江区碧城工程有限公司签订项目施工承包合同的情况下，违规安排刘某达、杜某学、袁某配合建设单位于2022年4月27日开始施工。违反《建筑工程施工许可管理办法》第三条规定④。二是未编制安全专项应急预案且未组织、开展演练。违反《中华人民共和国安全生产法》第八十一条规定⑤。三是以未正式进场为由，该公司没有开展相关安全检查。违反《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第一款规定⑥。四是进入该项目后，未设置生产安全管理机构、未配备专职或兼职安全生产管理人员。违法《中华人民共和国安全生产法》第二十四条⑦。五是对新进场作业人员未开展安全生产三级教育培训。该公司以未

---

④ 《建筑工程施工许可管理办法》第三条规定：本办法规定应当申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工。

⑤《中华人民共和国安全生产法》第八十一条规定：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

⑥《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第一款规定：施工单位应当对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

⑦第二十四条 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。注册安全工程师按专业分类管理，具体办法由国务院人力资源和社会保障部门、国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门制定。

正式进场，没有建立组织机构为由，对新进场作业人员未开展安全生产三级教育培训。违反《生产经营单位安全培训规定》第十三条规定⑧、《建设工程安全生产管理条例》第三十七条规定⑨、《中华人民共和国安全生产法》第二十八条规定⑩。

(四)贵州圣达安施工劳务有限责任公司铜仁市分公司。该公司主体责任落实不到位。在未与项目施工总承包单位签订劳务承包合同的情况下，违规安排樊某、雷某贵、邵某福等人进入该项目进行管理，同时又联系重庆华奥建筑劳务有限公司进场进行孔桩专业施工作业，并未对其进行监督管理。一是未与现场作业人员签订劳动合同。违反《中华人民共和国劳动法》第十六条规定⑪。二是安全生产三级教育培训不到位，该公司对新入职上岗的作业人员未进行安全生产教育培训。违反《建设工程安全生产管理条例》第三十七条规定、《中华人民共和国安全生产法》第二十八条规定。三是该公司联系重庆华奥建筑劳务有限公司进场开展孔桩施工作业，由重庆华奥建筑劳务有限公司负责项目所有孔

---

⑧ 《生产经营单位安全培训规定》第十三条规定：条生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。

⑨《建设工程安全生产管理条例》第三十七条规定：作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

⑩ 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条规定：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

⑪《中华人民共和国劳动法》第十六条规定：建立劳动关系应当订立劳动合同。

桩工程劳务工作，对工程的质量、安全、工期、现场文明施工负责，违规将劳务作业进行再分包。违反《中华人民共和国建筑法》二十九条第三款规定⑫。四是该公司在进入该项目后，未设置生产安全管理机构、未配备专职或兼职安全生产管理人员。违法《中华人民共和国安全生产法》第二十四条。五是未编制安全专项应急预案且未组织开展演练。违反《中华人民共和国安全生产法》第八十一条规定。

(五)湖南安泰工程项目管理有限公司贵阳分公司。该公司主体责任落实不到位，对该项目监管不到位。一是在该项目现场只有一名持监理证的监理人员在岗。未配备具备相应资格的总监理工程师和监理工程师。违反《建设工程质量管理条例》第三十七条第一款规定⑬。二是在明知该项目未取得施工许可，对施工单位施工行为未制止，也未向有关部门报告。违反《建设工程质量管理条例》第三十六条⑭、《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款规定⑮。三是履行安全监理巡查不力，未建立安全隐

---

⑫《中华人民共和国建筑法》二十九条第三款规定：禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。

⑬《建设工程质量管理条例》第三十七条第一款规定：工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。

⑭《建设工程质量管理条例》第三十六条规定：工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。

⑮《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款规定：工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

患台账，施工安全巡查记录缺失。违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款规定。四是未对施工单位、劳务公司驻场人员进行资质审核，且未采取有效措施要求施工单位将不符合要求的人员予以清退、更换。违反《建设工程监理规范》第5.5.2条规定⑯。

(六)重庆华奥建筑劳务有限公司。该公司主体责任落实不到位。一是未与现场作业人员签订劳动合同。违反《中华人民共和国劳动法》第十六条规定。二是安全生产三级教育培训不到位，对新入职上岗的作业人员未进行安全生产教育培训。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条规定、《建设工程安全生产管理条例》第三十七条规定。三是在进入该项目后，未设置生产安全管理机构、未配备专职或兼职安全生产管理人员。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条。四是未编制安全专项应急预案且未组织开展演练。违反《中华人民共和国安全生产法》第八十一条规定。

八、有关监管部门存在的主要问题

碧江区住房和城乡建设局。履行行业监管部门安全生产监管责任不力，日常监管执法不到位。一是碧江区住房和城乡建设局

---

⑯《建设工程监理规范》第5.5.2条规定：项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，并应审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，同时应核查施工机械和设施的安全许可验收手续。

质安站副站长万某刚与质安站一般工作人员杨某对负责监管的辖区进行检查时发现该项目不具备施工条件违规开工，仅仅口头要求停止施工，没有下达相应法律文书，未采取有效措施强制建设单位、施工单位履行停工指令。没有对发现的违法行为进行查处，也未向上级及综合执法局报告，且后期对该项目是否停工没有开展复查。违反《中华人民共和国安全生产法》第七十条规定[17]《中华人民共和国行政处罚法》第四条规定[18]。二是在检查过程中忽视对监理公司的监管。三是对“打非治违”专项行动认识不足，工作开展不力，没有重视强化安全隐患排查整治工作，对工

---

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第七十条规定：负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出停产停业、停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定，生产经营单位应当依法执行，及时消除事故隐患。生产经营单位拒不执行，有发生生产安全事故的现实危险的，在保证安全的前提下，经本部门主要负责人批准，负有安全生产监督管理职责的部门可以采取通知有关单位停止供电、停止供应民用爆炸物品等措施，强制生产经营单位履行决定。通知应当采用书面形式，有关单位应当予以配合。

负有安全生产监督管理职责的部门依照前款规定采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前二十四小时通知生产经营单位。生产经营单位依法履行行政决定、采取相应措施消除事故隐患的，负有安全生产监督管理职责的部门应当及时解除前款规定的措施。

[18] 《中华人民共和国行政处罚法》第四条规定：公民、法人或者其他组织违反行政管理秩序的行为，应当给予行政处罚的，依照本法由法律、法规、规章规定，并由行政机关依照本法规定的程序实施。

作人员管理不到位，质安站在检查中对发现违法违规行为，未按要求采取有效措施，也未向上汇报，行业监管责任落实不到位。

九、属地党委政府存在的主要问题

碧江区灯塔街道办事处。履行属地安全生产管理责任不到位，未按照《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款规定[19]加强安全监管力量建设，村镇规划建设站只有1名在编工作人员，不满足监管执法至少2人以上的要求。该项目于2022年4月27日违规施工起至6月18日事故发生，期间一个多月时间，该街道办事处巡查均未及时发现该项目施工行为。灯塔办事处村镇规划站对辖区在建项目巡查不力，未及时发现该项目违法施工行为，对事故发生负有监管责任。

十、对事故有关责任单位和责任人的处理意见

(一)移送司法机关立案调查的人员(2人)。

1.杨某建：重庆华奥建筑劳务有限公司法定代表人，未有效履行主要负责人安全生产工作职责，在明知该项目不具备施工条件情况下安排设备、人员进场施工，未有效督促开展隐患排查治理，组织实施本单位安全生产教育和培训计划不到位，致使现场

---

⑲ 《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款规定：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

作业存在违章操作、冒险作业，最终导致事故发生，对该事故的发生负有直接责任，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送公安机关依法立案调查。

2.周某俊：重庆华奥建筑劳务有限项目负责人，项目施工事故机械成孔作业现场直接指挥人，未有效履行分管负责人安全生产工作职责，未有效组织开展隐患排查治理，组织实施本单位安全生产教育和培训计划不到位，致使现场施工作业存在违章操作、冒险作业，最终导致事故发生，对事故的发生负有直接责任，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送公安机关依法立案调查。

(二)对事故有关企业责任人的处理建议(12人)。

1.廖某俊：未认真履行主要负责人安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，组织实施本单位安全生产教育和培训计划不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，对事故的发生负有主要领导责任。建议碧江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款规定[20]，对其给予行政处罚。

2.田某水：铜仁市碧江区碧城工程有限公司法定代表人，未认真履行主要负责人安全生产管理职责，督促、检查本单位的安

---

[20] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款规定：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

全生产工作不到位，组织实施本单位安全生产教育和培训计划不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，对事故的发生负有主要领导责任。建议碧江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款规定，对其给予行政处罚。

3.张某波：未认真履行主要负责人安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，组织实施本单位安全生产教育和培训计划不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，对事故的发生负有主要领导责任。建议碧江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款规定，对其给予行政处罚。

4.向某鸿：未认真履行主要负责人安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，组织实施本单位安全生产教育和培训计划不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，对事故的发生负有主要领导责任。建议碧江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款规定，对其给予行政处罚。

5.龚某飞：中铁七局集团第四工程有限公司副总经理，分管贵州事务未有效履行主要负责人安全生产工作职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，组织实施本单位安全生产教育和培训计划不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，对事故的发生负有主要领导责任。建

议碧江区应急管理局根据《安全生产法》第九十五条第一款规定，对其行给予政处罚。

6.刘某达：中铁七局集团第四工程有限公司总工程师，未有效履行分管负责人安全生产工作职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，组织实施本单位安全生产教育和培训计划不到位，对事故的发生负有责任。建议碧江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[21]第一款规定，对其给予行政处罚。

7.欧某海：湖南安泰工程项目管理有限公司贵阳分公司负责人，未有效履行主要负责人安全生产工作职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，组织实施本单位安全生产教育和培训计划不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，对事故的发生负有主要领导责任。建议碧江区应急管理局根据《安全生产法》第九十五条第一款规定，对其给予行政处罚。

8.张某：湖南安泰工程项目管理有限公司贵阳分公司项目负责人，未有效履行分管负责人安全生产工作职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，组织实施本单位安全生产教育和培训计划不到位，对事故的发生负有责任。建议碧江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，对其给予

[21] 第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

行政处罚。

9.田某必：贵州圣达安施工劳务有限责任公司铜仁市分公司负责人，未有效履行主要负责人安全生产工作职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，组织实施本单位安全生产教育和培训计划不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，对事故的发生负有主要领导责任。建议碧江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款规定，对其给予行政处罚。

10.樊某武：贵州圣达安施工劳务有限责任公司铜仁市分公司该项目联络人、负责人。未有效履行主要负责人安全生产工作职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，组织实施本单位安全生产教育和培训计划不到位，对事故的发生负有责任。建议碧江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第一款之规定，对其给予行政处罚。

11.杨某建：重庆华奥建筑劳务有限公司法定代表人，未有效履行主要负责人安全生产工作职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，组织实施本单位安全生产教育和培训计划不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，对事故的发生负有主要领导责任。建议碧江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款规定，对其给予行政处罚。

12.周某俊：重庆华奥建筑劳务有限项目负责人，未有效履

行分管负责人安全生产工作职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，组织实施本单位安全生产教育和培训计划不到位，对事故的发生负有责任。建议碧江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第一款规定，对其给予行政处罚。

(三)建议给予行政处罚的相关责任企业。

1.铜仁市碧江区碧城工程有限公司。履行企业安全生产主体责任不到位，导致发生2人死亡的一般生产安全事故，对事故负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款规定[22]，由碧江区应急管理局对铜仁市碧江区碧城工程有限公司给予80万罚款的行政处罚。铜仁市碧江区碧城工程有限公司向区人民政府做书面检讨，并制定整改措施报区应急管理局备案。

2.湖南安泰工程项目管理有限公司贵阳分公司。履行企业安全生产主体责任不到位，导致发生2人死亡的一般生产安全事故，对事故负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款规定，由碧江区应急管理局对湖南安泰工程项目管理有限公司贵阳分公司给予45万罚款的行政处罚。由湖南

---

22 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款;

（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款;

（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款;

（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

安泰工程项目管理有限公司贵阳分公司制定整改措施报区应急管理局备案。

3.中铁七局集团第四工程有限公司。履行企业安全生产主体责任不到位，导致发生2人死亡的一般生产安全事故，对事故负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款规定，由碧江区应急管理局对中铁七局集团第四工程有限公司给予45万罚款的行政处罚。由中铁七局集团第四工程有限公司制定整改措施报区应急管理局备案。

4.贵州圣达安施工劳务有限责任公司铜仁市分公司。履行企业安全生产主体责任不到位，导致发生2人死亡的一般生产安全事故，对事故负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款规定，由碧江区应急管理局对贵州圣达安施工劳务有限责任公司铜仁市分公司给予45万罚款的行政处罚。贵州圣达安施工劳务有限责任公司铜仁市分公司制定整改措施报区应急管理局备案。

5.重庆华奥建筑劳务有限公司。履行企业安全生产主体责任不到位，导致发生2人死亡的一般生产安全事故，对事故负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款规定，由碧江区应急管理局对重庆华奥建筑劳务有限公司给予80万罚款的行政处罚。由重庆华奥建筑劳务有限公司制定整改措施报区应急管理局备案。

(四)建议纪委监委进行问责人员。

对于在事故调查过程中发现的有关部门（单位）相关公职人员履职方面的问题线索及相关材料，已移交区纪委区监委进行立案调查。

(五)建议追究责任的相关责任单位(3 家)。

1.**碧江区住房和城乡建设局。**履行行业监管部门安全生产监管责任不力，日常监管执法不到位，对事故发生负有责任。建议责成碧江区住房和城乡建设局向区人民政府作出深刻书面检查。

2.**铜仁市碧江城乡建设投资集团。**履行企业安全生产主体责任不到位，导致发生 2 人死亡的一般生产安全事故，对事故负有责任。建议铜仁市碧江城乡建设投资集团向碧江区人民政府作出深刻书面检查。

3.**碧江区灯塔街道办事处。**履行属地安全生产管理责任不到位，建议责成灯塔街道办事处向区人民政府作出深刻书面检查。

十一、事故防范措施建议

(一)深刻汲取事故教训，全面落实工程项目建设各方主体责任。针对该事故暴露出的问题，工程项目建设单位、施工单位、监理单位以及劳务公司，要严格依照法定职责认真落实企业主体责任，严格履行工程项目施工法定手续，依法设置配备安全管理机构和安全管理人员，规范项目施工现场安全管理，有效组织开展隐患排查治理，制定实施生产安全事故应急预案，加强施工作业人员的安全教育培训管理，坚决杜绝违法组织施工、违法转包分包、违章操作以及冒险作业等违法违规行为，有效防范类似事

故再次发生。

(二)切实加强安全监管，深入扎实开展建筑施工安全隐患排查治理。区委区政府强化领导责任、加强安全管理，举一反三采取有力措施防止类似事故发生。碧江区住房和城乡建设局要切实加强行业监管，及时组织事故责任单位开展警示约谈，灯塔街道办事处要认真落实属地监管。全区全面深入开展工程项目建设施工安全大排查大整治，及时发现和有效治理各类事故隐患。要进一步健全完善建筑施工安全监管工作机制，加强和规范安全监管行为，加大项目建设施工现场的巡查频次和力度，督促工程项目建设各方主体有效落实主体责任，规范现场安全管理，落实事故防范措施。对发现的建筑施工安全隐患，要责令责任单位及时整改落实，一进不能整改到位的，必须督促制定整改方案限期跟踪督促整改到位，把行业监管责任和属地监管责任真正落到实处，坚决防止隐患治理不及时导致事故。

(三)坚持举一反三，全面深化建筑施工行业领域“打非治违”工作。各乡(镇、街道)以及区各有关部门要通过该事故深刻汲取教训，保持严管重罚的高压态势，举一反三全面深入开展“打非治违”专项行动。要结合建筑施工行业领域安全监管形势和特点，盯紧重点管理部位、重点设备设施以及重点施工节点，坚持问题导向，坚持做到排查见底、责任到底，对发现的非法违法行为，发现一起，坚决从严查处一起，坚决防止非法违法组织施工导致生产安全事故，把“打非治违”作为事故防范有效举措抓实抓细抓

到实处。

(四)强化安全宣传教育，多渠道多层面引导社会参与和监督建筑施工安全。各乡(镇、街道)以及区各有关部门要加大建筑施工安全宣传教育力度，采取发放宣传单、现场宣传活动、典型事故警示教育等，同时充分利用广播电视、报刊杂志以及网站等传统媒体，以及微信、抖音等新媒体，多形式、多渠道、多层面广泛宣传建筑施工安全知识，普及建筑施工安全法律法规，鼓励群众举报建筑施工非法违法以及重大事故隐患，积极引导全社会广泛参与和监督建筑施工安全。